

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 288 del 19/05/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 127 del 19/05/2023

OGGETTO: Stasatura tratti rete reflui territorio comunale - Ditta Sandro Greco srl – Integrazione Impegno di spesa –

LOTTO CIG: Z7C39ECBCC

IMPEGNO: 52

Cap. 564 – Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la propria determinazione n° 80 del 13/02/2023 con cui si procedeva ad affidare alla ditta Sandro Greco srl P.I. 02483860793, con sede a Catanzaro in via Alto Adige n° 29/S, l'esecuzione degli interventi manutenzione ordinaria riguardanti la disostruzione e la pulizia delle condotte fognarie, dei tombini stradali, degli scarichi di acque reflue e fognature di proprietà comunale nonché dei pozzetti a servizio del centro civico comunale per migliorare il deflusso delle acque reflue, assumendo un impegno di spesa iniziale di € 2.500,00 IVA compresa al 10%, sul capitolo 564 del redigendo Bilancio 2023;

Dato atto che, la stima di spesa iniziale di € 2.500,00 IVA inclusa al 10% necessita, per completare gli interventi previsti, di un'integrazione di € 2.867,45 IVA inclusa al 10%, per un importo complessivo di € 5.367,45 IVA inclusa al 10%;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere ad un'integrazione dello stanziamento attraverso un incremento dell'impegno di spesa per € 2.867,45 IVA inclusa al 10% a valere del capitolo 564 del redigendo Bilancio 2023 per consentire la commissione della fornitura di ulteriori manifesti nel corso dei prossimi mesi;

Richiamato il paragrafo 4.1.3. delle Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dall'A.N.A.C. con la deliberazione n° 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n° 56 con deliberazione n° 206 in data 1 marzo 2018, ai sensi del quale *"Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici"*.

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 5.367,45 IVA compresa al 10%, potrà farsi fronte sul Cap. 564 – Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INAIL_36793526 fino al 13/06/2023;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aumentare per ulteriori € 2.867,45 IVA inclusa al 10%, per un importo complessivo di € 5.367,45 IVA inclusa al 10%; l'impegno di spesa assunto a favore della ditta Sandro Greco srl P.I. 02483860793, con sede a Catanzaro in via Alto Adige n° 29/S, l'esecuzione degli interventi manutenzione ordinaria riguardanti la disostruzione e la pulizia delle condotte fognarie, dei tombini stradali, degli scarichi di acque reflue e fognature di proprietà comunale nonché dei pozzetti a servizio del centro civico comunale per migliorare il deflusso delle acque reflue, imputando la relativa spesa a valere sul capitolo 564 del redigendo Bilancio 2023;
2. di impegnare la somma complessiva di € 5.367,45 IVA inclusa al 10% sulla voce prevista nel bilancio corrente in corso di formazione;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 564 – Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

